

1501438-44.2022.8.26.0542

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Carolina Hispagnol Marchi

Comarca: Carapicuíba

Foro: Foro de Carapicuíba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/09/2022

... JEFFERSON em plena atividade de tráfico de drogas. O denunciado JEFFERSON, contudo, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica, porém, sem sucesso, pois foi detido em seguida. Em revista pessoal, foi localizada com o denunciado a quantia de R\$20,00 e uma folha de caderno contendo anotações do tráfico de drogas. Na sacola plástica ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Carapicuíba

Foro de Carapicuíba

1ª Vara Criminal

Avenida Desembargador Doutor Eduardo Cunha de Abreu, nº 215, Carapicuíba-SP - cep 06328-330

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501438-44.2022.8.26.0542 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501438-44.2022.8.26.0542

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2167592/2022 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 25670651 - 01º D.P. CARAPICUIBA, 2167592 - 01º D.P. CARAPICUIBA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Carolina Hispagnol Marchi

Vistos.

JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à fl. 05, foi denunciado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, na forma da Lei nº 8.072/90, porque, no dia 21 de junho de 2022, por volta das 11h00, na Rua Redenção da Serra, altura do nº 21, nesta comarca e cidade de Carapicuíba, vendia e trazia consigo, para entrega a consumo de terceiros, drogas consistentes em 04 porções de cocaína, com peso líquido aproximado de 1,5g, 17 porções de maconha, com peso líquido aproximado de 17,87g, e 12 tubos plásticos contendo "lança-perfumes", com peso líquido aproximado de 0,01 ml, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, conforme laudo de constatação de fls. 16/19 e definitivo de fls. 95/97 e 98/100. Segundo a denúncia, na data e horário acima mencionados, policiais civis realizavam

“Operação Sufoco”, ocasião em que visualizaram o denunciado JEFFERSON em plena atividade de tráfico de drogas. O denunciado JEFFERSON, contudo, ao perceber a aproximação dos policiais, empreendeu fuga e dispensou uma sacola plástica, porém, sem sucesso, pois foi detido em seguida. Em revista pessoal, foi localizada com o denunciado a quantia de R\$20,00 e uma folha de caderno contendo anotações do tráfico de drogas. Na sacola plástica dispensada pelo denunciado os policiais encontraram 04 porções de cocaína, 17 porções de maconha e 12 tubos plásticos contendo “lança-perfumes”. O laudo de constatação forneceu resultado positivo para presença dos princípios ativos das substâncias entorpecentes apreendidas (fls. 16/19). Quanto aos tubos de “lança-perfume”, laudo pericial juntado às fls. 98/100. A natureza e a quantidade das drogas apreendidas, a forma como estavam embaladas (porções individualizadas), as circunstâncias da apreensão, evidenciam a prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes pelo denunciado. Requeiro, também, seja determinado o perdimento da quantia em dinheiro apreendida (fl. 10 – R\$20,00), visto que diretamente ligada à prática do comércio ilícito de entorpecentes, nos termos do artigo 63, da Lei nº 11.343/06, determinando o depósito do valor em conta do Fundo Nacional Antidrogas – FUNAD, via GRU.

A denúncia foi recebida em 04 de julho de 2022 (fls. 77/79).

Em audiência de instrução, debates e julgamento, o réu foi devidamente citado e ratificou a defesa escrita anteriormente apresentada. Foram afastadas as hipóteses de absolvição sumária. Ouvidas 02 (duas) testemunhas comuns às partes, sendo o acusado interrogado ao final, já nos termos do aditamento da denúncia para correção de erro material.

Encerrada a instrução, as partes apresentaram alegações finais orais. O Ministério Público postulou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. Por sua vez, a defesa de Jefferson Santos de Oliveira requereu absolvição por falta de provas e, subsidiariamente, a aplicação do redutor, fixação da pena no mínimo legal com regime mais brando.

É O RELATÓRIO.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, recebo o aditamento da denúncia para correção de erro material, sendo o acusado interrogado já nos termos do aditamento.

No mérito, a presente ação penal é procedente.

A materialidade delitiva restou comprovada no auto de prisão em flagrante delito (fls. 01/02); no boletim de ocorrência (fls. 06/08); no auto de exibição e apreensão (fls. 10/11); no laudo de constatação provisório (fls. 16/19) e no laudo de exame químico-toxicológico (fls. 95/97 e 98/100), esses dois últimos com resultados positivos para as drogas apreendidas; pelo dinheiro apreendido (fls. 10/11), bem como pela prova oral colhida.

A autoria é inconteste.

Na fase policial, a testemunha Adalberto Pires Franco, policial civil, relatou que que na data dos fatos se encontrava na companhia de seu colega de trabalho Rodrigo em diligências decorrente da Atuação de Campo Polícia Judiciária “Sufoco”, quando avistaram um indivíduo em atividade típica de mercancia de drogas. Ao procederem a abordagem, o indivíduo saiu correndo jogando no chão uma sacola plástica que continha as substâncias entorpecentes 12 frascos de lança perfume, 3 papelotes de cocaína e 17 porções de maconha, sendo capturado logo em seguida. Em busca pessoal ao indivíduo suspeito lograram a localização de R\$ 20,00 (vinte reais) fracionadas em notas de pequeno valor, um telefone celular e uma folha de caderno contendo anotações análogos ao tráfico. Indagado, o increpado confessou informalmente a traficância. Ante os fatos proferiram voz de prisão ao indiciado conduzindo-o a esta Distrital para ciência da Autoridade Policial e adoção das medidas de polícia judiciária pertinentes ao fato (fl. 03). Em juízo prestou depoimento similar àquele produzido na fase inquisitiva, não havendo contradições. Acrescentou que prendeu o acusado 20 dias antes por tráfico de drogas no mesmo local.

A testemunha Rodrigo Kalil Di Santos, policial civil, que acompanhava seu colega Adalberto Pires Franco na diligência, corroborou integralmente os relatos por ele prestados, tanto na fase policial (fl. 04), como em juízo, oportunidade em que acrescentou ter realizado a prisão dele três semanas antes por tráfico de drogas,

no mesmo ponto.

Insta salientar que não há motivos plausíveis para que os Policiais Civis faltassem com a verdade e incriminassem injustamente o réu. Nesse sentido coleciono o seguinte julgado:

“Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal” (Superior Tribunal de Justiça HC 149540/SP Ministra Laurita Vaz DJ 04.05.2011).

Estes depoimentos encontram total consonância com aqueles que já haviam sido prestados na fase inquisitorial. Outrossim, nem se discute quanto à legitimidade da atuação dos agentes, inexistindo quaisquer motivos plausíveis para acusarem o réu injustamente. Ademais, não houve contradita contra as testemunhas na forma e momento processuais próprios, de sorte que, por serem seus relatos harmônicos, lógicos e congruentes entre si e com os demais elementos de convicção carreados aos autos, não contêm qualquer eiva, sendo, portanto, imparciais e fidedignos.

Na fase inquisitorial, o acusado Jefferson Santos de Oliveira permaneceu em silêncio (fl. 05). Em juízo, disse ter 25 anos. Tem uma passagem recente.

Trabalhava como lavador de carros. Mora com seus pais. Na outra vez que foi preso estava traficando mesmo, mas desta vez foi comprar drogas. Era um moreno alto o traficante, deu o dinheiro e pegou um baseado na mão e R\$ 20,00. Não tem problemas com os policiais que o prenderam. As drogas localizadas não eram suas. O traficante correu. Não sabe de nenhuma folha de anotação.

Apresentou versão inverossímil e totalmente dissociada dos demais elementos de provas amealhados aos autos.

Do contexto probatório, dúvidas não restam acerca da prática do delito pelo acusado, mormente diante dos depoimentos das testemunhas, que visualizaram o acusado dispensando a sacola com drogas apreendidas, sendo localizado em sua posse dinheiro e anotação do tráfico. Tudo em total consonância com o auto de exibição e apreensão e laudos periciais das drogas apreendidas.

A outro giro, não cumpriu o réu com o seu ônus probatório, cuja versão por ele apresentada em juízo restou isolada nos autos, não havendo indícios de que os fatos se deram de maneira distinta do descrito na denúncia, afastando-se a tese da Defesa.

Nesse contexto, à vista das circunstâncias do flagrante, da quantidade, natureza e forma de acondicionamento das drogas, embaladas e prontas para a venda e da prova oral colhida, além do dinheiro apreendido, forçoso concluir, com segurança, que sua destinação era o comércio ilícito de drogas.

Não obstante o acusado tenha sido beneficiado com a liberdade provisória concedida em data recente por outra prisão em flagrante por crime de tráfico de drogas, consoante se observa da certidão de fls. 75/76, a Terceira Seção do STJ, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), estabeleceu a tese de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06. Assim é que, em observância ao decidido, sendo o acusado primário (F.A. de fls. 36/37, 73/74 e certidão de fls. 34/35, 75), e, considerando a quantidade de drogas apreendidas, a pena deverá ser reduzida de 2/3.

Assim, comprovadas a autoria e a materialidade do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, com relação ao acusado, passo a fixar a pena, nos termos do artigo 68, do Código Penal.

Na análise das circunstâncias preponderantes do artigo 42 da Lei n.º 11.343/06 sobre o artigo 59 do Código Penal, denota-se ser o acusado primário (F.A. de fls. 36/37, 73/74 e certidão de fls. 34/35, 75), não havendo outras circunstâncias a serem consideradas, razão pela qual fixo a pena-base no mínimo legal, 5 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, no mínimo legal.

Não concorrem circunstâncias agravantes e atenuantes, razão pela qual mantenho a pena anteriormente fixada.

Ausentes causas de aumento de pena. No entanto, concorrendo à causa de diminuição

prevista no artigo 33, §4º, da Lei nº 11.343/06, reduzo a pena de 2/3, fixando-a em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, a qual torno definitiva para o réu.

Considerando entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (Tema 600 dos recursos repetitivos) e o julgamento do HC 118.533/MS pelo Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o tráfico ilícito de drogas na modalidade privilegiada não é crime equiparado a hediondo, ante o quantum da pena imposta, fixo o regime inicial ABERTO para início de cumprimento de pena, nos termos dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.

Ante ao exposto e por tudo o que dos autos consta JULGO PROCEDENTE a presente ação penal movida pela JUSTIÇA PÚBLICA e o faço para CONDENAR JEFFERSON SANTOS DE OLIVEIRA, qualificado nos autos à fl. 05, ao cumprimento da pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, no regime inicial ABERTO, e pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, no mínimo legal, com correção monetária no momento da execução, por infração ao artigo 33, caput, § 4º, da Lei n.º 11.343/06.

Tendo em vista a Resolução 05 de 15 de fevereiro de 2012, do Senado Federal, que suspendeu a expressão 'vedada a conversão em penas restritivas de direitos' do § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, declarada incidentalmente inconstitucional por decisão do Supremo Tribunal Federal nos autos do Habeas Corpus nº 97.256/RS, presentes os requisitos legais do artigo 44 do Código Penal, substituo a pena corporal por duas restritivas de direitos, uma consistente na prestação de serviços à comunidade, a ser designada pelo juízo da execução, pelo prazo da pena acima imposta e outra consistente no pagamento de um salário mínimo a uma entidade pública ou privada com destinação social, a ser designada pelo juízo da execução. Concedo ao acusado o direito de recorrer em liberdade desta decisão, ante a ausência dos requisitos da prisão preventiva. Expeça-se Alvará de Soltura clausulado.

Como efeito da condenação, por força da regra do art. 91, II, "b", do Código Penal, c.c. art. 63, da Lei n. 11.343/06, determino a perda do dinheiro apreendido em favor da União, devendo o numerário ser transferido ao FUNAD (fls. 10/11), assim como autorizo a incineração das drogas, caso ainda não realizada.

Oficie-se ao 1º D. P. de Carapicuíba, para que envie o comprovante de depósito do dinheiro apreendido (fls. 10/11).

Condeno o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, ressalvada a hipótese de gratuidade processual.

Com o trânsito em julgado, oficie-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III da Constituição da República e ao IIRGD. Oportunamente, arquivem-se os autos.

P.I.C.

Carapicuíba, 09 de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA